

주의 요구

1. 제 목 : 개인정보 보호 계획 수립 절차 부적정
2. 소관부점 : 정보시스템실(정보보안부)
3. 내 용 :

가. 업무개요

정보시스템실은 「업무분장세칙」 제13조 제3항에 따라 정보보안부를 두고 정보보안업무 및 정보보호업무를 총괄 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「개인정보 및 신용정보 보호세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제1조 및 제2조에 따르면 이 세칙은 개인정보와 신용정보의 관리 및 보호를 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 하며, 공사 임직원, 파견근로자 및 공사의 필요에 따라 개인(신용)정보를 처리하는 모든 자에 대하여 적용한다고 되어 있다.

또한, 세칙 제7조에 따르면 개인정보보호책임자(정보보안부장)는 개인정보 관리 및 보호 계획의 수립·시행과, 개인정보 처리방침의 수립·변경 및 시행 등을 하여야 한다고 되어 있다.

한편, 「내규관리규정」에 따르면 공사 업무에 관하여 계속적 구속력을 가지는 규범 및 기준은 원칙적으로 내규 형식으로 작성하되, 내규화할

사항이 간단하거나 잠정·가변적인 경우에는 기준 및 요령 문서의 형식으로 할 수 있다고 되어 있고 내규화된 문서는 제정·개정·폐지될 경우 즉시 전 부점에 문서로 통보¹⁾하여야 하며, 내규의 효력은 시행일(시행일을 정하지 아니한 경우에는 통보일)로부터 발생한다고 되어 있다.

반면, 정보보안부는 2022. 4. 4. 세칙을 개정하여 개인정보 보호 책임자를 경영본부장에서 정보보안부장으로 변경하였고, 세칙 제7조 제2항에 따라 개인(신용)정보 보호와 관련된 중요한 사항을 정보보안부장 전결로 관리하고 있다.

따라서, 공사 업무 전반에 대하여 구속력을 가지는 개인(신용)정보 보호 계획 및 절차를 수립할 경우 개인정보보호책임자(정보보안부장)의 결재 후 전 부점에 통보하여 개인정보 보호와 관련된 절차를 임직원에게 공유하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 정보보안부의 개인정보 보호 계획 수립 절차를 점검²⁾한 결과

정보보안부의 「개인정보 내부관리계획³⁾」의 경우 「개인정보 보호법」 제29조의 내부관리계획의 수립 및 시행 의무에 따라 작성된 계획으로 공사 업무 전반에 구속력을 가지는 규범이기 때문에 개인정보보호 책임자의 결재를 득한 후 전 부점에 통보하여 모든 임직원이 개인정보

1) 제정과 개정·폐지의 뜻과 이유, 내규의 해설, 시행에 필요한 조치와 그 밖의 준비사항

2) 지침서, 기준, 계획, 절차 등 보안부가 생성하여 관리하는 계획 문서 전반에 대하여 점검함

3) 공사가 취급하는 개인정보를 체계적으로 관리하여 개인정보가 분실, 노출, 오·남용이 되지 않도록 수립한 계획으로 공사의 업무시스템 및 임·직원에게 적용됨

보호를 위해 수행해야 할 역할과 책임을 명확하게 인지할 수 있도록 하여야 하나, 2022. 4. 25. 정보보안부장 전결로 내부결재만 받았을 뿐, 전 부점에 통보하지 않은 사실이 있다.

또한, 2022. 2. 7. 개정된 「용역업체 보안 지침」의 경우 정보화 용역 사업을 수행하는 부서 전반에 대하여 적용되는 지침으로 개인정보보호 책임자의 결재 후 전 부점에 통보하여야 하나 절차를 준수하지 않는 등

[별표 2]와 같이 정보보안부의 개인정보 보호 관련 지침 및 매뉴얼 15건 중 공사 업무에 관하여 계속적 구속력을 가지는 규범 및 기준임에도 불구하고 개인정보보호책임자의 결재 미처리 10건, 전 부점 통보절차를 준수하지 않고 관리하고 있는 문서보안 지침 등 12건이 확인되었다.

[소관부점 의견] 정보보안부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 개인정보 관련 계획 수립 시 개인정보보호책임자의 결재 후 전 부점에 안내하도록 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

정보시스템실장(정보보안부장)은 개인정보 보호 계획 수립 시 전 부점에 구속력을 가지는 지침 등의 경우 개인정보보호책임자의 결재 후 전 부점에 안내할 수 있도록 유의하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

[별표 2]

정보보안부 소관 개인정보 관련 지침 현황

순 번	규정 및 지침 명	최근 개정일	결재 여부	전 부점 통보여부
--------	-----------	-----------	----------	--------------

합계 : 15건(결재 미처리 10개 및 통보 미실시 12개)

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

“기재생략”

* 개인정보보호책임자 전결 여부